

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1745/2531

นายวัชชัย รุ่งสุริยะศิลป์

โจทก์

นายมงคล เลิศปัญญาโรจน์หรือนายลิ้ม

ช่งเทียม

จำเลย

นายมงคล เลิศปัญญาโรจน์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้โจทก์จำเลยตกลงกันได้แล้ว โดยโจทก์ไม่
ตั้งใจที่จะเรียกร้องเงินตามฟ้องในคดีนี้กับจำเลยอีกต่อไป รวมทั้งจะไม่บังคับคดีตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์กับจำเลย จำเลยจึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาตและสั่งคืนเงิน
ค่าฤชาธรรมเนียมแก่จำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงท้ายคำร้องว่าไม่คัดค้าน (อันดับ 68)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 100,000 บาทพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่16 ธันวาคม 2526จนกว่าจำเลยจะ
ชำระให้โจทก์เสร็จ

จำเลยฎีกา (อันดับ 63)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 68)

คำสั่ง

พิจารณารหัสแล้ว โจทก์ไม่คัดค้าน จึงอนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้คืนค่าขึ้นศาลให้
สามในสี่แต่ให้เหลือไว้ไม่น้อยกว่า 200 บาท จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลฎีกา

พิจารณารหัสแล้ว โจทก์ไม่คัดค้าน จึงอนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้คืนค่าขึ้นศาลให้
สามในสี่แต่ให้เหลือไว้ไม่น้อยกว่า 200 บาท จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลฎีกา

(วิศิษฐ์ ลิ้มานนท์-สุพจน์ นาถะพินธุ-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ